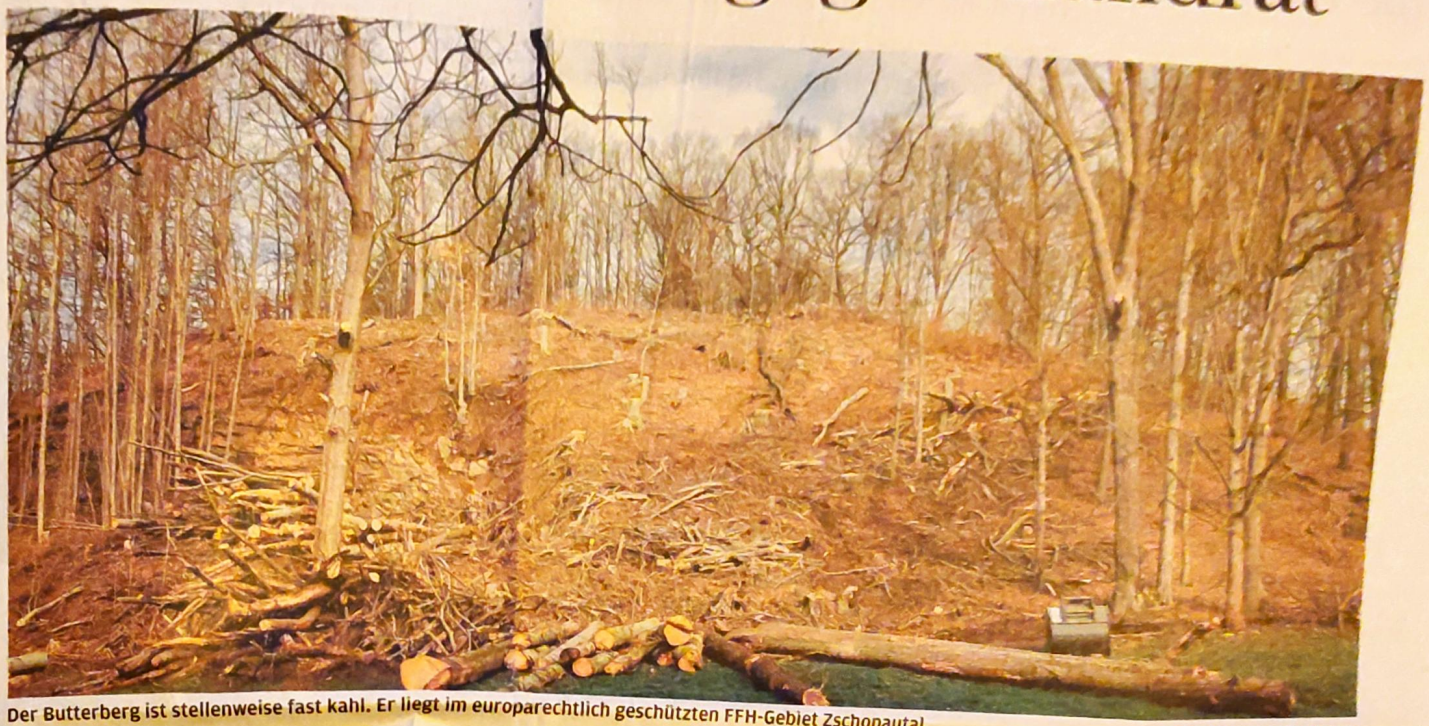
Kahlschlag: Beschwerde gegen Landrat

Wegen der Baumfällarbeiten in einem Schutzgebiet von europäischem Rang liegt jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat von Mittelsachsen beim Innenministerium. Dirk Neubauer weist die Vorwürfe zurück. Seine Behörde spricht von Gefahrenabwehr.

VON EVA-MARIA HOMMEL UND STEFFEN JANKOWSKI



Der Butterberg ist stellenweise fast kahl. Er liegt im europarechtlich geschützten FFH-Gebiet Zschopautal.

FOTO: HENDRIK JATTKE/ARCHIV

LICHTENWALDE/DRESDEN – Nicht nur für Naturschützer ist es ein Skandal: Im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Zschopautal" in Lichtenwalde hat Waldbesitzer Norbert Jungbeck massiv Bäume fällen lassen. Betroffen ist vor allem der Kaulhübel, genannt Butterberg.

Der Kahlschlag in dem Naturschutzgebiet von europäischem Rang, noch dazu bis in die Brutzeit hinein, ist offenbar mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Mittelsachsen geschehen. Um den Sachverhalt aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können, haben Naturschützer jetzt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat von Mittelsachsen erhoben. Ihr Vorwurf: Dirk Neubauer (parteilos) verweigere ihnen die Akteneinsicht, zu der sie laut Gesetz berechtigt seien.

Die Beschwerde des Naturschutzverbands Sachsen (Nasa) sei im Sächsischen Staatsministerium des Innern eingegangen, bestätigte Maria Freystein auf Anfrage von „Freie Presse". Sie werde „nach fachlicher Prüfung zuständigkeitshalber an die Landesdirektion Sachsen weitergeleitet", so die Referentin für Medienarbeit.

Landrat Neubauer selbst sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Sein Pressesprecher André Kaiser bestätigt zwar, dass ein entsprechender Antrag auf Akteneinsicht per Fax am 28. Februar eingegangen sei. Darauf sei am 6. März mit dem Tenor geantwortet worden, dass sich mit den jeweiligen Verantwortlichen zur Akteneinsicht abzustimmen sei. Kaisers Behauptung, eine weitere Kontaktaufnahme habe es aber hierzu noch nicht gegeben, hat Landrat Neubauer auf mehrfache Nachfrage von „Freie Presse" hin relativiert.

Ja, teilte der Chef der Kreisverwaltung am Donnerstag mit, er habe ein Schreiben des Nasa vom 7. März erhalten. „Wir haben aber zuvor geantwortet und darauf verwiesen, wo er diese Anfragen zu stellen hat. Ein Umstand, der ihm im übrigen bekannt und normale Vorgehensweise ist. Warum wir hier eine Sonderbehandlung einräumen sollten, erschließt sich mir nicht." In besagtem Schreiben hatte der Verein darum gebeten, „die Aktivitäten der verschiedenen Referate so bündeln zu lassen, dass eine Akte entsteht, aus der die Kausalität des Handelns Ihres Hauses ersichtlich wird." Zugleich wurde auf die gesetzliche Frist von einem Monat verwiesen, innerhalb derer eine solche Akteneinsicht zu ermöglichen sei.

Der Streit um die Baumfällungen schwelt seit einem Jahr. Naturschützer haben mehrfach Beschwerden eingelegt. Jetzt erinnerte der Nasa an einen Brief vom Oktober vorigen Jahres an den Landrat, in dem die Leipziger Rechtsanwältin Franziska Hess auf Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes hinweist, denen zufolge bei derartigen Maßnahmen wie in Lichtenwalde eine Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung bestehe. Tatsächlich hat die Landesdirektion Sachsen als Fachaufsicht inzwischen festgestellt, dass die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde für den Butterberg „ergänzungsbedürftig" ist, und hat einen Fällstopp verhängt. Warum wurde trotzdem weitergefällt?

Ein Sprecher der Landesdirektion sagte dazu: „Die derzeitigen Fällarbeiten am Kaulhübel und am Schlosshang erfolgen, um akute Gefahren für Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu beseitigen." Das sei auch ohne gültige Genehmigung möglich. Die Landkreisverwaltung begründet mit der Gefahrenabwehr: „Aufgrund der flachgründigen, trockenen Standorte sowie der ausgeprägten Dürre der vergangene Jahre ist eine überwiegende Anzahl der ursprünglich vorhandenen Altbuchen, aber auch weiterer Baumarten, abgestorben oder zeigt Absterbeerscheinungen. Es drohen deshalb Bäume oder Kronenteile auf die Straße und Häuser zu fallen."

Doch rechtfertigt das das nahezu flächendeckende Abholzen auch abseits der Straßen? Ein Sprecher der Landesdirektion verweist auf eine Ortsbegehung im April: „Die anwesenden Forstfachleute bestätigten, dass auch Bäume weiter oben am Hang (bis zu zwei bis drei Baumlängen) aufgrund der Steilheit eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer und Anwohner darstellen können." |eva/jan

ANZEIGE